

통 보

1. 제 목 : 이해충돌방지에 관한 사항

2. 관계기관 : □□□□□□□□

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 「공직자의 이해충돌방지법」 시행에 따라 이해관계에 따른 수의계약 체결 등 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 행위가 제한·금지되고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항에 따르면 공공기관은 계약업무를 담당하는 공직자 및 가족 등과 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 「공직자의 이해충돌방지법 시행령」 제14조(수의계약 체결 제한) 제2항에서 공공기관의 장은 수의계약의 상대방이 수의계약 체결 제한 대상자에 해당하는지를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 복지사업부서에서는 매 분기 수의계약 체결 상대방에 대하여 이해충돌 여부를 확인하는 수의계약체결제한 확인서를 징구한 후 계약을 체결할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시, □□□□□□□□ 수의계약 체결확인서 징구현황을 점검한 결과, #건의 수의계약체결제한 확인서가 징구되지 않은 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- □□□□□□□에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□□□□□□은

- 미 징구된 수의계약체결제한 확인서를 징구하여 주시고 향후 수의계약 체결 시 수의계약 체결 제한 대상자에 대한 확인을 철저히 하여 주시기 바랍니다.
(통보)